Datum:	**Wirtschafts- und Sozialkunde** 2. Ausbildungsjahr	
Name:	**Modul 9 – Ende des Arbeitsverhältnisses**	

Modul 9: Ende des Arbeitsverhältnisses

02.12.2027 · 7 Punkte · Lehrbuch S. 47–49 · Arbeitsheft S. 24–25

Das kann ich danach

- ☐ drei Wege nennen, wie ein Arbeitsverhältnis endet.
- ☐ ordentliche und außerordentliche Kündigung unterscheiden und Fristen bestimmen.
- ☐ Personen mit besonderem Kündigungsschutz nennen.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch?

Aus dem Kopf beantworten.

1. Was enthält ein qualifiziertes Zeugnis zusätzlich? (Modul 8)

2. Welche Sperrzeit droht nach einer eigenen Kündigung ohne wichtigen Grund? (Modul 4)

3. Wie kann ein Azubi nach der Probezeit kündigen? (1. Jahr)

Aufgabe 2 Ist die Kündigung wirksam?

Votum aus dem Einstieg eintragen, dann mit Begründung auflösen.

Nr.	Fall	Votum	Lösung und Begründung
1	Der Chef kündigt Jana per WhatsApp: „Du brauchst ab nächsten Monat nicht mehr zu kommen.“		
2	Ein Verkäufer steckt nachweislich 200 € aus der Kasse ein. Der Betrieb kündigt fristlos.		
3	Kemal ist in Elternzeit. Der Betrieb kündigt ihm ordentlich.		
4	Svenja (Probezeit, 2. Monat) kündigt mit zwei Wochen Frist schriftlich.		
5	Ein Kollege kommt dreimal zu spät. Ohne vorherige Abmahnung wird ihm fristlos gekündigt.		
6	Ein Betrieb mit 40 Beschäftigten kündigt der 35-jährigen Verkäuferin, weil der Chef sie „unsympathisch“ findet. Sie ist seit 3 Jahren dort.		

Zum Nachlesen: Wie ein Arbeitsverhältnis endet

Wortspeicher
die Kündigung · ordentlich · außerordentlich (fristlos) · die Kündigungsfrist · der Aufhebungsvertrag · die Abmahnung · das Kündigungsschutzgesetz · sozial gerechtfertigt · die Sozialauswahl · der besondere Kündigungsschutz · das Arbeitsgericht

Drei Wege zum Ende

- **Zeitablauf:** Ein befristeter Vertrag endet am vereinbarten Tag von selbst.
- **Aufhebungsvertrag:** Beide Seiten einigen sich schriftlich auf ein Ende. Achtung: meist Sperrzeit beim Arbeitslosengeld (Modul 4).
- **Kündigung:** Eine Seite beendet den Vertrag – immer **schriftlich mit eigenhändiger Unterschrift**. E-Mail, SMS oder WhatsApp reichen nicht. Gibt es einen Betriebsrat, muss er vorher angehört werden – sonst ist die Kündigung unwirksam.

	Ordentliche Kündigung	Außerordentliche (fristlose) Kündigung
Frist	gesetzlich **4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende**; in der Probezeit 2 Wochen. Für den Arbeitgeber länger, je länger man im Betrieb ist: nach 2 Jahren 1 Monat, nach 5 Jahren 2 Monate … bis 7 Monate (jeweils zum Monatsende). Tarifverträge können abweichen.	keine Frist – sofort
Grund	keiner nötig – aber im Betrieb mit mehr als 10 Beschäftigten nach 6 Monaten Kündigungsschutzgesetz	**wichtiger Grund**, z. B. Diebstahl, Tätlichkeit, grobe Beleidigung, beharrliche Arbeitsverweigerung; meist erst nach **Abmahnung**
Wann?	jederzeit	innerhalb von **2 Wochen**, nachdem man vom Grund erfahren hat

Kündigungsschutz

- **Kündigungsschutzgesetz (KSchG):** gilt, wenn man **länger als 6 Monate** im Betrieb ist und der Betrieb **mehr als 10** Beschäftigte hat (Azubis zählen nicht). Dann muss die Kündigung **sozial gerechtfertigt** sein:
- **personenbedingt** (z. B. dauerhafte Krankheit, die die Arbeit unmöglich macht) · **verhaltensbedingt** (z. B. Unterschlagung, wiederholtes Zuspätkommen nach Abmahnung) · **betriebsbedingt** (z. B. Schließung einer Abteilung).
- Bei betriebsbedingter Kündigung zählt die **Sozialauswahl:** Betriebszugehörigkeit, Lebensalter, Unterhaltspflichten, Schwerbehinderung. Gekündigt wird, wen es am wenigsten hart trifft.
- **Kündigungsschutzklage:** innerhalb von **3 Wochen** beim Arbeitsgericht – sonst gilt die Kündigung als wirksam.
- **Besonderer Kündigungsschutz:** Auszubildende nach der Probezeit · Betriebsrats- und JAV-Mitglieder · Schwangere und Mütter bis 4 Monate nach der Geburt · Eltern in Elternzeit · schwerbehinderte Menschen (nur mit Zustimmung des Inklusionsamts).

Aufgabe 3 Vorgemacht: Bis wann muss Ayşe noch arbeiten?

Der Fall
Ayşe (seit 3 Jahren im Betrieb) kündigt selbst. Die Kündigung geht dem Betrieb am 10. März zu. Kein Tarifvertrag. Wann endet das Arbeitsverhältnis?

Denkschritt	So denke ich
1 Welche Frist?	Ayşe kündigt selbst → für Arbeitnehmer gilt immer die Grundfrist: **4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende.** (Die längeren Fristen gelten nur für den Arbeitgeber.)
2 Ab wann zählen?	Ab dem Tag nach dem Zugang: 11. März. 4 Wochen = 28 Tage → bis 7. April.
3 Nächster Endtermin	Nach dem 7. April ist der nächste mögliche Termin der **15. April**.
4 Ergebnis	Das Arbeitsverhältnis endet am **15. April**.

Aufgabe 4 Geführte Übung: Fristen bestimmen

Tipp: 4 Wochen = 28 Tage ab dem Tag nach dem Zugang. Dann den nächsten 15. oder das nächste Monatsende suchen. Bei längeren Fristen des Arbeitgebers: immer zum Monatsende.

Fall	Ende des Arbeitsverhältnisses
1 Jonas (Probezeit) bekommt die Kündigung am 3. Mai.	
2 Mia (seit 1 Jahr dabei) kündigt; Zugang am 20. Juni.	
3 Der Betrieb kündigt Herrn Kaya (seit 6 Jahren dabei); Zugang am 2. September.	
4 Der Betrieb kündigt Frau Lindner (seit 1 Jahr) am 1. Oktober – sie ist im 3. Monat schwanger und hat es dem Chef gesagt.	

Aufgabe 5 Freie Übung: Sozial gerechtfertigt?

Bearbeite **Arbeitsheft S. 24–25, Aufgabe 4** (Baumarkt Trend GmbH: Andrea Schlichte, Collin Bayer, Sina Zimmermann) mit dem Schema im Heft.

Aufgabe 6 Prüfungs-Check: Aufgabe aus der Abschlussprüfung

So fragt die IHK: In der Prüfung wirst du mit „Sie“ angesprochen. Diese Aufgabe kennst du aus dem 1. Jahr (Modul 7) – jetzt mit dem ganzen Wissen.

Sommer 2023, Aufgabe 15 – Bei der Maxikauf GmbH sind unter anderem folgende Personen beschäftigt: Frau Axmann, 16, Auszubildende in der Probezeit · Herr Brugger, 17, Auszubildender im 2. Ausbildungsjahr · Frau Conrad, 32, befristeter Arbeitsvertrag · Herr Dengler, 40, in Elternzeit · Frau Eisen, 37, Abteilungsleiterin · Frau Fischer, 30, Leiterin Aus- und Weiterbildung. Prüfen Sie, welche **2** Personen einen besonderen gesetzlichen Kündigungsschutz genießen!

1. Axmann
2. Brugger
3. Conrad
4. Dengler
5. Eisen
6. Fischer

Lösung: ☐ ☐

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 Situation aus dem itslearning-Material: Die Super Mode GmbH will Peter Fuchs (43, verheiratet, zwei Kinder in Ausbildung, 12 Jahre im Betrieb) betriebsbedingt kündigen. Im Büro arbeiten außerdem Jana K. (26, ledig, 2 Jahre) und Olaf P. (58, verheiratet, keine Kinder mehr im Haushalt, 30 Jahre). **Prüfe** die Sozialauswahl und **begründe**, wem gekündigt werden müsste.

7.2 Beurteile die These: „Der Kündigungsschutz verhindert, dass Betriebe neue Leute einstellen."

7.3 Erkläre, warum eine Kündigungsschutzklage innerhalb von 3 Wochen erhoben werden muss.

Zum Schluss: Schätzen, testen, eintragen

Wie viele Punkte schaffst du im Selbsttest? Erst schätzen, dann testen. Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher" an.

Schätzung Selbsttest	Ergebnis	Leistungspunkte (max. 4)